

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра гражданского и административного судопроизводства
имени М.С. Шакарян*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Б1.О.12

год набора – 2023

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

Бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Юриспруденция

**Форма (формы)
обучения:**

очная, очная (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная¹, заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО).

Квалификация:

бакалавр

Москва–2026

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры гражданского и административного судопроизводства, протокол № 14 от 20 марта 2023 года; обновлена на заседании кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М.С. Шакарян, протокол № 14 от 09.04.2026 года.

Авторы:

С.А. Алехина - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Горбик К.Е. – Юрисконсульт I категории (Корпоративный секретарь) Акционерного общества Владимирский хлебозавод №2.

С.А. Алехина

Арбитражный процесс: рабочая программа дисциплины (модуля)/ *С.А. Алехина*. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс» осмысление содержания доктринальных положений, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами арбитражного судопроизводства.

Задачами дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс» являются формирование умения и готовности в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами указанной подотрасли гражданского процессуального права.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Арбитражный процесс» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как Теория государства и права, Гражданский процесс, Конституционное право, Предпринимательское право и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО: УК-2; УК-4; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-4.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Предмет и система дисциплины (модуля) «Арбитражный про-	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы	ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач. ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,

цесс», законодательство и принципы арбитражного процесса. Система арбитражных судов	их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках
2. Производство в суде первой инстанции	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации

	в конкретных сферах юридической деятельности ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
3. Пересмотр актов арбитражного суда	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-4 Способен оказывать правовую по-	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы

	мощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
4. Несудебные производства	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК-5 Способен логиче-	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования

	ски верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
--	--	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс» обучающийся должен:

Знать: положения арбитражного процессуального законодательства; основные теоретические положения науки гражданского процессуального права, имеющие значение для арбитражного судопроизводства, правовые позиции высших судебных органов.

Уметь: оперировать основными понятиями арбитражного процесса; анализировать факты и правоотношения при рассмотрении гражданских дел в арбитражных судах; анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права при рассмотрении дел в арбитражных судах; принимать решения и совершать юридические действия на основании положений арбитражного процессуального законодательства; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся осуществления правосудия по гражданским делам в арбитражных судах; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам судебной защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов; правильно составлять и оформлять процессуальные и иные юридические документы, грамотно использовать судебную практику, реализовывать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин (модулей) бакалаврской программы.

Владеть: процессуальной терминологией; навыками: работы с арбитражным процессуальным законодательством; анализа и применения арбитражных процессуальных норм; анализа процессуальных действий и процессуальных отношений; анализа и поиска судебной практики, которая необходима при рассмотрении и разрешении гражданских дел в арбитражных судах; анализа и решения конкретных правовых ситуаций, связанных с защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов в арбитражных судах.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс» составляет 72 ак. часа, 2 з. ед. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

**2.1.1. Тематический план для очной формы / для очной формы
(ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/ п	Раздел дисциплины (модуля)	Се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятель- ности, и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
			Лек- ции	прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс», источники и принципы арбитражного процесса. Система арбитражных судов	В/7	2/4		10	Лекция-презентация. Дискуссия.	Тестирование
2	Возбуждение и рассмотрение дела в суде первой инстанции	В/7	4	10	20	Лекция-презентация. Дискуссия. Ролевая игра.	Тестирование, опрос, решение задач
3	Пересмотр актов арбитражного суда	В/7	2/4	4	10	Лекция-презентация. Деловая игра.	Тестирование, составление процессуальных документов
4	Несудебные производства	В/7			10	Дискуссия. Мастер класс.	Тестирование
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
Всего по ОФО / по ОФУО (на базе СПО)			8/12	14/16	50/44	<i>Зачет</i>	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы / для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Се ме ст р/т ри ме	Виды учебной дея- тельности, и трудоем- кость (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу-
			Лек- ции	Прак- тиче- ские	СР		

		ст р		Заня- тия			точного контроля
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс», источники и принципы арбитражного процесса. Система арбитражных судов	В/7	2		5	Лекция – презентация. Дискуссия.	Тест
2	Производство в суде первой инстанции	В/7	4	10	25	Лекция презентация. Ролевая игра	Тест
3	Пересмотр актов арбитражного суда	В/7	2	4	15	Лекция-презентация. Деловая игра.	Тест
4	Несудебные производства	В/7			5		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий
	Всего по ОЗФО/ОЗФУО (на базе СПО)		8	14	50	<i>Зачет</i>	

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лек- ции	Прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс», источники и принципы арбитражного процесса. Система арбитражных судов	7	2		5	Лекция презентация	Тест
2	Производство в суде первой инстанции	7	2	6	30	Лекция-презентация Ролевая игра.	Тест
3	Пересмотр актов арбитражного суда	7		2	15	Ролевая игра.	Тест
4	Несудебные производства	7			10		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических

						заданий
	Всего по ОЗФУО (на базе ВО)		4	8	60	<i>Зачет</i>

**2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы обучения –
группа выходного дня.**

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности, и трудо- емкость (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
			Лек- ции	Прак- тиче- ские занятия	СР		
1	Предмет и система дис- циплины (модуля) «Ар- битражный процесс», ис- точники и принципы ар- битражного процесса. Система арбитражных судов	В	4		5	Лекция пре- зентация	Тест
2	Производство в суде пер- вой инстанции	В	4	8	30	Лекция- презентация Дискуссия	Тест
3	Пересмотр актов арбит- ражного суда	В		6	10	Дискуссия	Тест
4	Несудебные производ- ства	В			5		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практи- ческих заданий
	Всего по ОЗФО -ГВД		8	14	50	<i>Зачет</i>	

**2.1.5. Тематический план для заочной формы обучения / заочной
формы (ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и трудо- емкость (в ак. часах)				Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
			Лек- ции	Практи- ческие занятия	СР		
1	Предмет и система дис- циплины (модуля) «Ар- битражный процесс», ис- точники и принципы ар- битражного процесса. Си-	4/3	2		5	Лекция- презента- ция	Тест

	стема арбитражных судов						
2	Возбуждение и рассмотрение дела в суде первой инстанции	4/3	2	4	30	Ролевая игра.	Тест
3	Пересмотр актов арбитражного суда	4/3			15	Ролевая игра.	Тест
4	Несудебные производства	4/3			10		Тест
	Всего по ЗФО / ЗФУО (на базе СПО)		4	4	60	<i>Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)</i>	

**2.1.6. Тематический план для заочной формы
(ускоренное обучение на базе ВО) / для заочной формы (ускоренное
обучение на базе ВО - группа выходного дня)**

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и трудо- емкость (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
			Лек- ции	Практи- ческие занятия	СР		
1	Предмет и система дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс», источники и принципы арбитражного процесса. Система арбитражных судов	3/3	2		5	Лекция-презентация	Тест
2	Возбуждение и рассмотрение дела в суде первой инстанции	3/3		4	37	Ролевая игра.	Тест
3	Пересмотр актов арбитражного суда	3/3			15	Ролевая игра.	Тест
4	Несудебные производства	3/3			5		Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практи- ческих заданий
	Всего по ЗФУО (на базе ВО)		2	4	62	<i>Зачет (4 ак. ч. на подготовку и сдачу зачета)</i>	

Содержание дисциплины (модуля).

Предмет и система курса «Арбитражный процесс», законодательство и принципы арбитражного процесса. Система арбитражных судов

Тема 1 Предмет и система курса «Арбитражный процесс»

Предмет и система курса «Арбитражный процесс». Понятие арбитражного процесса. Проблема соотношения арбитражного процесса с гражданским процессом.

Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах.

АПК РФ (структура, содержание).

Понятие и стадии арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Исковое производство; производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений; особое и другие производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.

Система принципов арбитражного процесса, их значение. Организационные и функциональные принципы арбитражного процесса.

Тема 2 Организация арбитражных судов в Российской Федерации

Арбитражные суды в Российской Федерации. Теоретические и практические предпосылки создания самостоятельной системы арбитражных судов.

Верховный Суд РФ: структура, компетенция, полномочия отдельных структурных подразделений.

Арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды): порядок образования, структура и компетенция.

Апелляционные арбитражные суды: порядок образования, структура и компетенция.

Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и компетенция.

Суд по интеллектуальным правам: порядок образования, структура и компетенция.

Производство в суде первой инстанции

Тема 3 Компетенция арбитражных судов

Круг дел, относящихся к компетенции арбитражных судов. Разграничение подсудности гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

Особенности определения компетенции арбитражных судов по делам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений. Компетенция арбитражных судов по иным делам.

Круг дел, относящихся к компетенции арбитражных судов, независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

Дела, разрешаемые Верховным Судом РФ.

Дела, разрешаемые арбитражными судами округов.

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ.
Дела, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам.
Территориальная подсудность и ее виды.
Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, из одного суда в другой суд.

Тема 4 Возбуждение и подготовка дела к разбирательству в арбитражном суде

Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на обращение в суд и последствия их отсутствия.

Требования, предъявляемые к порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Основания для оставления заявления без движения или возвращения заявления.

Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения).

Задачи, содержание подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы.

Тема 5 Разбирательство дела в арбитражном суде

Части судебного заседания, характеристика каждой из них. Рассмотрение дела в отдельных судебных заседаниях. Основные отличия в порядке рассмотрения и разрешения дел в арбитражном и гражданском процессах. Участники арбитражного заседания. Особенности участия в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и граждан в защиту чужих интересов. Участие в деле Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

Доказательства в арбитражном процессе. Раскрытие доказательств. Особенности исследования и оценки отдельных доказательств. Заявление о фальсификации доказательств.

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Доказательственные презумпции.

Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. Порядок представления и рассмотрения замечаний на протокол.

Перерыв в судебном заседании.

Отложение рассмотрения дела.

Приостановление производства по делу.

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения:

- 1) Прекращение производства по делу (основания, правовые последствия).
- 2) Оставление иска без рассмотрения (основания, правовые последствия).

Примирительные процедуры. Порядок и условия заключения мирового соглашения в арбитражном процессе.

Тема 6 Судебные акты арбитражного суда первой инстанции

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.

Решение арбитражного суда, его сущность и значение. Порядок принятия решения. Содержание решения арбитражного суда. Вопросы, разрешаемые при принятии решения.

Требования, которым должно отвечать решение арбитражного суда. Проблема соотношения законности и обоснованности арбитражных решений. Содержание решения.

Устранение недостатков решения, вынесшим его арбитражным судом.

Немедленное исполнение решения арбитражного суда.

Индексация взысканных судом денежных средств.

Законная сила решения арбитражного суда. Обязательность решения арбитражного суда.

Определения арбитражного суда и их классификация.

Тема 7 «Особенности производства в арбитражном суде по делам отдельных категорий».

Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения.

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Категории корпоративных споров.

Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц.

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

Приказное производство.

Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функции содействия и контроля в отношении третейских судов.

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению дел с участием иностранных лиц.

Пересмотр актов арбитражного суда

Тема 8

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

Понятие и сущность апелляционного пересмотра.

Право апелляционного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения.

Порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Условия представления новых доказательств. Отличие порядка производства в апелляционной инстанции от порядка рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.

Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Содержание постановлений арбитражного апелляционного суда.

Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.

Тема 9

Производство в арбитражном суде кассационной инстанции

Понятие и сущность кассационного производства. Право кассационного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения.

Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.

Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.

Особенности кассационного производства, связанные с пересмотром вступившего в законную силу судебного приказа. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции.

Порядок подачи кассационной жалобы (представления) в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Рассмотрение кассационной жалобы судьей Верховного Суда РФ. Определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании и определение о передаче кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании. Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) вместе с делом в судебном заседании Судебной коллегии

Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда РФ судебных актов в порядке кассационного производства. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда РФ по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом. Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления. Отличие кассационного пересмотра от апелляционного.

Тема 10

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов в Верховном суде РФ в порядке надзора и производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок подачи надзорной жалобы). Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы, представления судьей Верховного Суда РФ. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления или о передаче надзорных жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Рассмотрение надзорных жалобы, представления вместе с делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума Верховного Суда РФ.

Понятие и сущность пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок обращения и рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Несудебные производства

Тема 11

Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью

Третейский суд для разрешения дел, возникающих из гражданских правоотношений, его место в системе юрисдикционных органов.

Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и их виды. Особенности рассмотрения дел в третейских судах.

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его несоблюдения.

Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических

и иных споров, возникающих между хозяйствующими субъектами.

Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника-медиатора.

Тема 12

Исполнение судебных актов арбитражных судов

Общая характеристика исполнительного производства (особенности правоотношений с участием арбитражного суда и без его участия).

Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов.

Основания исполнения, исполнительные документы. Исполнительный лист арбитражного суда (содержание, порядок выдачи). Порядок предъявления исполнительного листа арбитражного суда к исполнению. Возбуждение исполнительного производства, дальнейшее его движение.

Полномочия арбитражного суда, связанные с движением и окончанием исполнительного производства (отсрочка, рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения, отложение исполнительных действий, приостановление и прекращение исполнительного производства). Поворот исполнения судебного акта. Срок исполнительной давности, его восстановление.

Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном производстве.

2.2. Занятия лекционного типа

Тема: «Предмет и система дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс», источники и принципы арбитражного процесса, система арбитражных судов» (2 ак. часа)

Содержание

1. Понятие арбитражного процесса. Проблема соотношения арбитражного процесса с гражданским процессом.
2. Понятие и стадии арбитражного процесса.
3. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах.
4. Система арбитражных судов.
5. Принципы арбитражного процесса.

Задания для подготовки: Повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам: понятие отрасли права, предмет и метод отрасли, понятие, значение принципов права, принципы гражданского процессуального права.

Тема: «Компетенция арбитражных судов. Возбуждение дела в арбитражном суде» (2 ак. часа)

Содержание

1. Круг дел, относящихся к компетенции арбитражных судов. Разграничение подсудности гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражным судам. Дела, относящиеся к компетенции арбитражных судов независимо от субъектного состава.

2. Особенности определения компетенции арбитражных судов по делам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений. Компетенция арбитражных судов по иным делам.

3. Родовая подсудность в арбитражном процессе.

4. Территориальная подсудность и ее виды.

5. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на обращение в суд и последствия их отсутствия.

6. Требования, предъявляемые к порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения.

7. Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок их применения).

Задания для подготовки:

1. Повторить положения гражданского процесса, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам: право на иск и право на предъявление иска; предпосылки права на предъявление иска; порядок реализации права на обращение в суд; понятие и виды подсудности в гражданском процессе; понятие и задачи подготовки в гражданском процессе; понятие и значение обеспечительных мер.

Тема: «Разбирательство дела в арбитражном суде

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции» (2 ак. часа)

Содержание

1. Части судебного заседания, характеристика каждой из них. Рассмотрение дела в отдельных судебных заседаниях. Основные отличия в порядке рассмотрения и разрешения дел в арбитражном и гражданском процессах.

2. Участники арбитражного заседания. Особенности участия в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и граждан в защиту чужих интересов. Участие в деле Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

3. Особенности исследования и оценки отдельных доказательств. Заявление о фальсификации доказательств.

4. Приостановление производства по делу.

5. Окончание арбитражного процесса без вынесения решения:

1) Прекращение производства по делу (основания, правовые последствия).

2) Оставление искового заявления без рассмотрения (основания, правовые последствия).

6. Требования, которым должно отвечать решение арбитражного суда.

7. Законная сила решения арбитражного суда. Обязательность решения арбитражного суда.

Задания для подготовки:

Повторить положения гражданского процесса, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам: понятие и признаки лиц, участвующих в деле; понятие судебных доказательств; части судебного разбирательства; требования, предъявляемые к судебному решению; законная сила судебного решения: понятие, свойства, пределы.

Тема: «Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции» (2 ак. часа)

Содержание

1. Понятие и сущность апелляционного пересмотра.

2. Право апелляционного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной жалобы без движения и возвращение ее без рассмотрения.

3. Порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.

4. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

5. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.

6. Понятие и сущность кассационного производства.

Задания для подготовки:

Повторить положения гражданского процесса, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам: понятие, значение, виды апелляции, основания к отмене в апелляции, полномочия суда апелляционной инстанции.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Возбуждение и подготовка дела к разбирательству в арбитражном суде (2 ак. часа)

1. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на обращение в арбитражный суд и последствия их отсутствия.

2. Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд и по-

следствия его несоблюдения. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.

3. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок их применения.

4. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы.

5. Примириительные процедуры. Порядок, условия и последствия заключения мирового соглашения.

Задание для подготовки:

1. Составить проект искового заявления.
2. Составить проект мирового соглашения.

Тема 2. Разбирательство дела в арбитражном суде (2 ак. часа)

1. Части судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые в каждой из частей судебного разбирательства. Раздельные судебные заседания.

2. Участники арбитражного процесса, их классификация. Особенности участия в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций и граждан в защиту чужих интересов. Участие в деле Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

3. Понятие доказательств в арбитражном процессе. Исследование и оценка отдельных доказательств. Заявление о фальсификации доказательств

4. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Доказательственные презумпции.

5. Особенности ведения и изготовления протокола судебного заседания. Порядок представления и рассмотрения замечаний на протокол.

6. Отложение рассмотрения дела. Перерыв судебного заседания.

7. Приостановление производства по делу, отличие от отложения.

8. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения.

1) Прекращение производства по делу (основания и правовые последствия):

2) Оставление искового заявления без рассмотрения (основания и правовые последствия).

Задание для подготовки:

1. Составить проект ходатайства об отложении судебного разбирательства.

Тема 3. Приказное производство. Упрощенное производство (2 ак. часа)

1. Понятие приказного производства и судебного приказа. Отличие судебного приказа от судебного решения. Круг дел, подлежащих рассмотрению.

рению в порядке приказного производства.

2. Обращение в суд по делам приказного производства. Отказ в принятии и возвращение заявления о выдаче судебного приказа.

3. Отмена судебного приказа.

4. Понятие упрощенного производства, его отличие от приказного производства.

5. Круг дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства.

6. Процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда, принятое по делам приказного производства.

Задание для подготовки:

1. Составить заявление о выдаче судебного приказа.

Тема 4. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел по корпоративным спорам (2 ак. часа)

1. Понятие и признаки группового иска.

2. Обращение в арбитражный суд с групповым иском.

3. Особенности подготовки и судебного разбирательства по групповому иску.

4. Процессуальные последствия предъявления иска членами группы, не присоединившимися к групповому иску.

5. Решение арбитражного суда по групповому иску.

6. Понятие корпоративных правоотношений и корпоративных споров.

7. Круг дел, являющихся корпоративными спорами.

8. Обращение в суд по корпоративным спорам. Разграничение подсудности между общими и арбитражными судами по корпоративным спорам.

9. Особенности обеспечительных мер по корпоративным спорам.

10. Подготовка и рассмотрение дел по корпоративным спорам.

11. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел корпоративных споров.

12. Особенности третейского соглашения по корпоративным спорам.

Тема 5. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) (2 ак. часа).

1. Общая характеристика дел о несостоятельности (банкротстве)

2. Субъектный состав участников в деле о банкротстве.
3. Общие положения о порядке рассмотрения дел о банкротстве
4. Обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом. Возбуждение дела о банкротстве.
5. Подготовка и рассмотрении дела о банкротстве. Решение суда по таким делам.

Задание для подготовки:

1. Составить заявление о признании должника банкротом.

Тема 6. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции (2 ак. часа)

1. Понятие и сущность апелляционного пересмотра.
2. Право апелляционного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения.
3. Порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Условия представления новых доказательств. Отличие порядка производства в апелляционной инстанции от порядка рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.
4. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции.
5. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.
6. Содержание постановлений арбитражного апелляционного суда.
7. Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции в апелляционном порядке.
8. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.

Задания для подготовки:

1. Составить проект апелляционной жалобы.

Тема 7. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции (2 ак. часа)

1 Производство по пересмотру судебных актов в арбитражных судах округов.

1. Понятие и сущность кассационного производства.
2. Право кассационного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Возвращение кассационной жалобы без

рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения.

3. Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.

4. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.

5. Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций

6. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.

7. Особенности кассационного производства, связанные с пересмотром вступившего в законную силу судебного приказа.

8. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.

9. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.

10. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции.

II Производство по пересмотру судебных актов в Судебной коллегии Верховного Суда РФ

11. Порядок подачи кассационной жалобы (представления) в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

12. Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) в Судебной коллегии Верховного Суда РФ. Характеристика этапов рассмотрения жалобы в судебной коллегии Верховного Суда РФ

13. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда РФ как кассационной инстанции.

14. Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления

15. Отличие кассационного пересмотра от апелляционного.

Задания для подготовки:

1. Составить проект кассационной жалобы.

2.4. Самостоятельная работа

Темы для самостоятельного изучения:

1. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения.
2. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
3. Дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;
4. Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел.
5. Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел.
6. Пересмотр судебных актов в порядке надзора.
7. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
8. Понятие арбитража и его виды. Значение разрешения гражданско-правовых споров в порядке арбитража. Компетенция арбитража (третейского суда). Арбитражное соглашение. Порядок третейского разбирательства. Арбитражное решение.
9. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных споров, возникающих между хозяйствующими субъектами.
10. Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника-медиатора.
11. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью.
12. Исполнение судебных актов арбитражного суда.

Виды самостоятельной работы:

- решение задач из практикума,
- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе и с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети «Интернет»;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля):

- составление проектов процессуальных документов, в том числе искового заявления, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, проекта судебного решения или определения, протокола судебного заседания;
- обобщение материалов судебной практики по определенным во-

просам;

- подготовка к проведению ролевой игры;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц.

Модель (особенности) самостоятельной работы на заочной форме обучения:

- Самостоятельное планирование времени изучения тем в течение семестра;
- Изучение учебной литературы;
- Изучение нормативных правовых актов;
- Изучение судебной практики;
- Решение практических ситуаций;
- Подготовка письменных работ;
- Подготовка к практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов могут быть использованы, в том числе:

1. Вопросы для устного или письменного опроса
2. Тесты по отдельным темам и всей дисциплине (модулю)
3. Ситуационные задания
4. Задания для составления процессуальных документов
5. Задания для подготовки рефератов, докладов, презентаций
6. Темы для дискуссии
7. Контрольные вопросы для подготовки к зачету, экзамену
8. Модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.

Вопросы для подготовки к экзаменационному зачету по дисциплине (модулю) “Арбитражный процесс”.

1. Понятие арбитражного процесса и его соотношение с гражданским процессом.
2. Задачи арбитражного процесса.
3. Стадии арбитражного процесса.
4. Законодательство об арбитражном судопроизводстве.
5. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного процесса.
6. Организационные принципы арбитражного процесса.
7. Функциональные принципы арбитражного процесса.
8. Система арбитражных судов в Российской Федерации.
9. Верховный Суд РФ: структура, компетенция, полномочия отдельных

структурных подразделений.

10. Арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды): порядок образования, структура и компетенция.

11. Арбитражные апелляционные суды: порядок образования, структура и компетенция.

12. Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и компетенция.

13. Суд по интеллектуальным правам: порядок образования, структура и компетенция.

14. Дела, относящиеся к компетенции арбитражных судов. Разграничение подсудности гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражным судам.

15. Особенности определения компетенции арбитражных судов по делам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений. Компетенция арбитражных судов по иным делам.

16. Круг дел, относящихся к компетенции арбитражных судов, независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

17. Родовая подсудность дел арбитражным судам.

18. Территориальная подсудность и ее виды.

19. Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, из одного суда в другой суд.

20. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на предъявление иска в арбитражный суд и последствия их отсутствия

21. Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд и последствия его несоблюдения.

22. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок их применения.

23. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы.

24. Примириительные процедуры. Порядок, условия и последствия заключения мирового соглашения.

25. Рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции. Части судебного разбирательства, характеристика каждой из них. Раздельные судебные заседания.

26. Раскрытие доказательств. Особенности исследования и оценки отдельных доказательств.

27. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Доказательственные презумпции.

28. Отложение и перерыв судебного разбирательства.

29. Приостановление производства по делу, отличие от отложения.
30. Прекращение производства по делу, основания и правовые последствия.
31. Оставление искового заявления без рассмотрения, основания и правовые последствия.
32. Протокол судебного заседания. Порядок представления и рассмотрения замечаний на протокол.
33. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой инстанции.
34. Сущность и значение решения арбитражного суда.
35. Содержание решения арбитражного суда.
36. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.
37. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
38. Немедленное исполнение решения арбитражного суда.
39. Законная сила решения арбитражного суда (понятие, свойства и пределы).
40. Определения арбитражного суда первой инстанции и их классификация.
41. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения.
42. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
43. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
44. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
45. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Категории корпоративных споров.
46. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц.
47. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
48. Приказное производство.
49. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функции содействия и контроля в отношении третейских судов
50. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
51. Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению дел с участием иностранных лиц.
52. Понятие и сущность апелляционного пересмотра.
Право апелляционного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения.
53. Порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляцион-

ной инстанции. Условия представления новых доказательств. Отличие порядка производства в апелляционной инстанции от порядка рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

54. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.

55. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

56. Содержание постановлений арбитражного апелляционного суда.

57. Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции в апелляционном порядке.

58. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.

59. Понятие и сущность кассационного производства.

60. Право кассационного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи кассационной жалобы). Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения.

61. Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.

62. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.

63. Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций

64. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.

65. Особенности кассационного производства, связанные с пересмотром вступившего в законную силу судебного приказа и решений, принятых в порядке упрощенного производства.

66. Порядок подачи кассационной жалобы (представления) в Судебную коллегию Верховного Суда РФ.

67. Рассмотрение кассационной жалобы Судебной коллегией Верховного Суда РФ. Характеристика этапов кассационного производства.

68. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда РФ судебных актов в порядке кассационного производства. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда РФ как кассационной инстанции.

69. Отличие кассационного пересмотра от апелляционного.

70. Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора.

71. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок подачи надзорной жалобы). Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу

72. Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в Президиуме Верховного Суда РФ. Характеристика этапов надзорного производства.

73. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ.
74. Понятие и сущность пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
75. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
76. Порядок обращения и рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
77. Понятие арбитража и его виды. Значение разрешения гражданско-правовых споров в порядке арбитража. Компетенция арбитража (третейского суда). Арбитражное соглашение.
78. Порядок третейского разбирательства. Арбитражное решение.
79. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных споров, возникающих между хозяйствующими субъектами.
80. Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника-медиатора.
81. Общая характеристика исполнительного производства (особенности правоотношений с участием арбитражного суда и без его участия). Исполнение судебных актов арбитражных судов как стадия арбитражного процесса.
82. Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов.
83. Основания исполнения, исполнительные документы. Исполнительный лист арбитражного суда (содержание, порядок выдачи, выдача дубликата).
84. Порядок предъявления исполнительного листа арбитражного суда к исполнению. Возбуждение исполнительного производства. Срок давности для предъявления исполнительного листа арбитражного суда к исполнению и порядок его восстановления.
85. Движение исполнительного производства и его окончание. Полномочия арбитражного суда, связанные с движением и окончанием исполнительного производства (отсрочка, рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения, отложение исполнительных действий, приостановление и прекращение исполнительного производства). Поворот исполнения судебного акта.
86. Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном производстве.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. М. 1993.

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года
3. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Гаага, 01.03.1954 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 12.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йорк, 10.06.1958 // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8.
5. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам. Гаага, 15.11.1965 // СЗ РФ от 13.12.2004. № 50. Ст. 4951
6. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам. Гаага, 18.11.1970 // Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ». Специальное приложение к № 10 за 2000.
7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск, 22.01.1993 // Вестник ВАС РФ. 1994. № 2. С изменениями от 28.03.1997.
8. ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994. № 1-ФКЗ // РГ от 23.07.1994. С изменениями от 08.02.2001, 15.12.2001, 07.06.2004, 05.04.2005, 05.02.2007, 02.06.2009, 28.12.2010.
9. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3359.
10. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1; 2014. N 6. Ст. 551.
11. ФКЗ «О Верховном Суде РФ» от 05.02.2014 №3-ФКЗ
12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30; 2014. N 26 (часть I). Ст. 3392.
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
14. ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации»
15. Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
16. Закон РФ от 7 июля 1993г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (с изменениями от 25.12.18)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №32. Ст.1240.
17. ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. от 01.01.21)
18. ФЗ от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. от 01.01.21).
19. ФЗ от 08 мая 1996 года № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» .
20. ФЗ от 21 июля 1997г. N 118-ФЗ «О судебных приставах»// СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590.

21. ФЗ от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
22. ФЗ от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
23. Федеральный закон от 26.10.02 №127 (с послед. изменениями) «О несостоятельности (банкротстве)»
24. ФЗ от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
25. ФЗ от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
26. ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
27. ФЗ от 30 мая 2001г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ»// СЗ РФ.2001. № 23. Ст.2288.
28. ФЗ от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации»
29. ФЗ от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
30. ФЗ от 7 июля 2003г. N 126-ФЗ «О связи»//СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2895.
31. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2, Глава 25.3 «Государственная пошлина» (введена ФЗ от 02 ноября 2004 года № 127-ФЗ)
32. ФЗ от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» //СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849; 2009. N 1. Ст. 14.
33. ФЗ от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".
34. ФЗ от 30 апреля 2010г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. N 18. Ст. 2144.
35. ФЗ от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) »// СЗ РФ. 2010. N 31, ст. 4162.
36. ФЗ от 29 декабря.2015г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // «Российская газета», №297, 31.12.2015.

1. Судебная практика

1. Постановление КС РФ от 17 января 2008 года № 1-П «По делу о проверке конституционности положений статей 9 и 10 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статей 181, 188, 195, 273, 290, 293 и 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества "СЕБ Русский Лизинг", общества с ограниченной ответственностью

"Нефте-Стандарт" и общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Нефте-Стандарт».

2. Постановление КС РФ от 21 января 2010г. N 1-П «По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 АПК Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Производственное объединение "Берег", открытых акционерных обществ "Карболит", "Завод "Микропровод" и "Научно-производственное предприятие "Респиратор"»// СЗ РФ. 2010. N 6. ст. 699.

3. Постановление КС РФ от 17 марта 2010г. N 6-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 117, части 4 статьи 292, статей 295, 296, 299 и части 2 статьи 310 АПК Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Довод"»// СЗ РФ. 2010. N 14. ст. 1733.

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы"

5. Определение КС РФ от 20 октября 2005 года № 442-О «По жалобе закрытого акционерного общества "СЕБ Русский Лизинг" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 части 1 статьи 150, частью 2 статьи 181, статьями 273 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

6. Определение КС РФ от 16 марта 2006 года № 71-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы федерального государственного учреждения "Межрайонный отдел вневедомственной охраны при ОВД г. Сокола, Сокольского и Усть-Кубинского районов" на нарушение конституционных прав и свобод частями 2 и 7 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

7. Определение КС РФ от 18 апреля 2006 года № 112-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 270 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" Определение КС РФ от 16 января 2007 года № 233-О-П "По жалобе гражданина Шпончикова Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" Определение КС РФ от 15 января 2009 г. № 144-О-П "По жалобе Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". Определение КС РФ от 16 января 2007 года № 234-О-П «По жалобе открытого акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" на нарушение конституционных прав и свобод положениями частей 2 и 4 статьи 117 и части 2 статьи 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» Определение КС РФ от 15 января 2009 года № 144-О-П «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

8. Постановление КС РФ от 19.12.2005 № 12-П «О проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева».

9. Постановление КС РФ от 12.10.2015 N 25-П "По делу о проверке конституционности пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.А. Татарникова".

10. Постановление КС РФ от 12 марта 2001г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности обжалования определений, выносимых арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его положений, ст.49 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также ст.ст.106,160,179 и 191 АПК».

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999г. N 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8.

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» //Вестник ВАС РФ. 2003. N 2.

15. Постановление Пленума ВС РФ от 20 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях».

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер".

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров».

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 года № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах».

21. Постановление Пленума ВС РФ от 02.06.15 №21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации»

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 02 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 года № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

25. Постановление Пленума ВАС от 04.04.14 №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»

26. Постановление Пленума ВС от 28.05.19 №13 «О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса РФ, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

27. Постановление Пленума ВС РФ от 27.09.16 №36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства РФ»

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 года № 34 «О применении арбитражными судами ч. 3.1 ст. 38 и п. 4 ч. 2 ст. 39 АПК РФ».

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя».

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 59 «О

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве».

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»».

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве».

34. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 декабря 2009 года № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве».

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"

36. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации";

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»

38. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 года № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"

40. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 "Об обеспечении гласности в арбитражном процессе"

41. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

42. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица"

43. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 года № 76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

44. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07 июля 2004 года № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер».

45. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 года № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов».

46. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004

года № 83 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

47. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 (ред. от 01.07.2014) "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

48. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005г. N 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3.

49. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 года № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов».

50. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05 сентября 2006 года № 112 "О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу".

51. Информационное письмо ВАС РФ от 15 февраля 2008 года № ВАС-С01/УЗ-259 "О сроках подачи апелляционных и кассационных жалоб".

52. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 N 160 "О некоторых вопросах участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации"

53. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. N 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. N 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ об упрощенном производстве»

55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом"

56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №12 от 30.06.20 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»

58. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №13 от 30.06.20 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»

59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №27 от 26.06.18 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

60. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №57 от 26.12.17 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»

61. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №54 от 21.12.17 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»

62. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №62 от 27.12.16 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»

63. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №11 от 29.03.16 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»

64. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №1 от 21.01.16 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела

65. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №45 от 13.10.15 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан

66. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве".

67. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей»

68. Постановление Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 № 45 « О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

69. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 86 «О правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов»

70. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве»

71. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 94 «О порядке рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при отсутствии у него имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве»

72. Информационное письмо ВАС РФ от 13.10.2005 № 95 «О процес-

суальных последствиях смены места нахождения должника – юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)»

73. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 108 «О некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением арбитражных управляющих в делах о банкротстве»

74. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 109 «О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве»

75. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»

76. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

77. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.06.2009 № 130 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»

78. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих».

79. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011г. № 144 « О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ - Вестник ВАС № 3 -2011.

80. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. N 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общее собрание акционеров» "Вестник ВАС РФ", N 9, 2003.

81. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».

82. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.21 №18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства.

83. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ / «Вестник ВАС РФ», № 3, март, 2011

84. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №46 от 23.12.21 «О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

85. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.24 №12 «О подготовке дела к судебному разбирательству».

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1) Арбитражный процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. – 752 с. – ISBN 978-5-8354-1696-7. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859243> (дата обращения: 18.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

2) Арбитражное процессуальное право в 2 ч. **Часть 1:** учебник для вузов / С.Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 399 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06102-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/498930> (дата обращения: 18.03.2023).

3) Арбитражное процессуальное право в 2 ч. **Часть 2:** учебник для вузов / С.Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 323 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06103-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/498937> (дата обращения: 18.03.2023).

4) Арбитражный процесс : практикум / В.В. Блажеев, Д.Р. Казанбекова и др. ; отв. ред. В.В. Блажеев, Е.Е. Уксусова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-392-29507-4 ; [Электронный ресурс]. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30941> (дата обращения: 18.03.2023).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1) Самсонова, М.В. Унификация цивилистического процессуального законодательства: анализ, оценки, перспективы : монография / под ред. М. В. Самсоновой. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. 328 с. - ISBN 978-5-00156-088-3. Текст : электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1118470> (дата обращения: 18.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

2) Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. – 3-е изд., пересмотр. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 368 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – ISBN 978-5-00156-070-8. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1861653>

3) Комментарий арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. 5-е

изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2023. 480 с. (Профессиональные комментарии). ISBN 978-5-9916-6410-3. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/510690> (дата обращения: 18.03.2023).

4) Справочник по доказыванию в арбитражном процессе / под ред. И. В. Решетниковой. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. 480 с. ISBN 978-5-00156-225-2. Текст : электронный. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1895986> (дата обращения: 18.03.2023). — Режим доступа: по подписке.

5) Борисова, Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учебное пособие / Е.А. Борисова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-91768-808-4. — Текст : электронный. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1836943>

6) Алексеев В.А. Решение суда как основание государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Вестник ВАС РФ. - 2006. - № 10. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

7) Аболонин Г.О. Групповые иски. - М. : Норма. 2001. // Электронная библиотека Университета. — URL: <http://megapro.msai.ru/MegaPro/Web>

8) Аболонин Г.О. Производные иски // Арбитражный и гражданский процесс. - 2014. - № 3. - С. 52 - 58. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

9) Алехина С.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в арбитражном процессе / Алехина С.А., Туманов Д.А. // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 1. - С. 38-43. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

10) Алиев Т.Т. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, порядок возбуждения производства // Арбитражный и гражданский процесс. - 2007. - №4,6. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

11) Андреев В. К. Корпоративное право современной России : монография / В. К. Андреев, В. А. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017. — 352 с. - ISBN 978-5-392-23806-4. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/34399>

12) Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде : практическое пособие. - М. : Норма : Инфра-М, 2012. 192 с. — Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/document?id=172125>

13) Белых В.С. Банкротство граждан (Критерии. Статус. Процедуры) : учебно-практическое пособие / В. С. Белых, В. М. Богданов, В. А. Запороженко ; под общ. ред. В. С. Белых. - М. : Проспект, 2017. - 128 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/30820>

14) Блажеев В.В. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в механизме судебной защиты прав и законных

интересов граждан и организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - № 11. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

15) Борискина Н. И. «Процессуальная форма доказательств в современном гражданском судопроизводстве // Канд. дисс. МГУ. 2020

16) Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. - М. : Городец. 2008. - Режим доступа : <http://нэб.рф>, локальная сеть университета.

17) Долинская В.В. Общее собрание акционеров : монография. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2016. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/document?id=124948>

18) Ефименко, Е.Н. Корпоративные конфликты (споры): учеб.-практ. Пособие / Ефименко, Е.Н., Лаптев В.А. - М. : Проспект, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-392-12173-1. // Электронная библиотека Университета. - URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

19) Жилин Г.А. Обжалование судебных актов как средство обеспечения эффективности гражданского судопроизводства // Журнал конституционного правосудия. - 2009. - № 5. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

20) Иванов А.А. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: Избранные постановления за 2005 год с комментариями / под ред. А.А. Иванова. - М. : Статут. 2010. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

21) Ионова Д.Ю., Щукин А.И. О правомерности отказа в рассмотрении апелляционной жалобы на судебный акт о признании незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего в связи с ликвидацией должника-банкрота // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - N 12. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

22) Ионова Д.Ю. Новеллы законодательного регулирования подведомственности корпоративных споров // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2016. - №9. - С.39-46. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

23) Ионова Д.Ю. Косвенные иски как способ защиты интересов участников коммерческих корпораций // Российский судья. - 2018. - №7. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

24) Клейменова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском процессе : учеб. пособие / М. О. Клеймёнова. - Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/451180>

25) Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2013. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, ло-

кальна

26) Лежнева О.Ю. Ничтожный исполнительный лист // Вестник Арбитражного суда города Москвы. - 2008. - № 6. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

27) Марков П.А. Влияние безусловных оснований отмены на пересмотр судебного акта // Право и экономика. - 2008. - № 3. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

28) Марков П.А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Российская юстиция. - 2008. - № 6. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

29) Моисеев С.В. Процессуальное положение корпораций и лиц, обращающихся в защиту их прав // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - №12. - Стр. 33-44. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

30) Моисеев С.В. Отдельные особенности активного процессуального соучастия при оспаривании совершенных корпорацией сделок // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - №9. - Стр. 45-53. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

31) Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе : практическое пособие / отв. ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. – 2-е изд. - М., 2008. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

32) Нагорная Э.Н. Производство в кассационной инстанции арбитражного суда: сравнительный комментарий Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ. 2003. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

33) Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и арбитражном процессе : монография. - М. : Волтерс Клувер. 2010. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

34) Пацация М.Ш. Возбуждение апелляционного производства: проблемы правоприменения // Законодательство и экономика. - 2007. - № 1. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

35) Пацация М.Ш. Европейский Суд по правам человека и пересмотр судебных актов по арбитражным делам // Законодательство и экономика. - 2006. - № 3. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

36) Пацация М.Ш. К вопросу об эффективности процессуальной деятельности надзорной инстанции по обеспечению единства судебной арбитражной практики // Закон. - 2007. - № 9. - № 3. – Режим доступа : СПС

Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

37) Постатейный комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" / под ред. О.В. Исаенковой // СПС КонсультантПлюс, 2008. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

38) Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2006 г. // сост. М.Г. Розенберг. - М. : Статут. 2008. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

39) Проблемы развития процессуального права России : монография / под. ред. В.И. Жуйкова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/document?id=150524>

40) Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование : научно-практическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2016. — 432 с. - ISBN 978-5-392-20128-0. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31014>

41) Комментарий к закону «О несостоятельности (банкротстве). Постатейный научно-практический/ под. Ред. В.Ф. Попондопуло. - 4-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2015.

42) Решетникова И.В. Новый закон, старые проблемы // ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 38. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

43) Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции. - М., 2007. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

44) Танкелович М.Б. Анализ проблемных вопросов применения норм Арбитражного процессуального кодекса РФ по подготовке дел к судебному разбирательству // Вестник Арбитражного суда города Москвы. - 2009. - № 1. - С. 29 - 68. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

45) Танкелович М.Б. Анализ проблемных вопросов, связанных с пересмотром вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Вестник Арбитражного суда г. Москвы. - 2007. - № 2. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

46) Арбитражный процесс : учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. проф. М.К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Городец, 2016. – 704 с. – 978-5-906815-02-6. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=54386&idb=0 (дата обращения: 23.03.2021). – Режим доступа: фонд Библиотеки Университета им. О.Е. Кутафина, для зарег. пользователей. – Текст: непосредственный

47) Уксусова Е.Е. Возбуждение производства по делам о банкротстве в арбитражных судах // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - № 9. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

48) Уксусова Е.Е. Категория «корпоративные споры» в арбитражном процессуальном законодательстве: проблемы применения // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 1. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

49) Уксусова Е.Е. Определение надлежащего судебного порядка по гражданским делам // Журнал российского права. - 2009. - № 6. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

50) Уксусова Е.Е. Оспаривание нормативных правовых актов в сфере гражданской судебной юрисдикции // Журнал российского права. - 2009. - № 6. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

51) Уксусова Е.Е. Последние изменения Арбитражного процессуального кодекса РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 1. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

52) Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного регулирования и правоприменения // Lex russica. - 2014. - N 2, 6, 8. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

53) Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного регулирования и правоприменения. Часть 1, 2, 3 // Lex Russica. - 2014. - № 2, 6, 8. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

54) Уксусова Е.Е. Несостоятельность (банкротство) в России и судебная защита прав: гражданско-процессуальная сфера судопроизводства// Актуальные проблемы российского права. - 2017. - N 10. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

55) Харламова И.В. Арбитражный суд: цели кассационного производства. - М. : Статут. 2009. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

56) Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: анализ правоприменительной практики. Выводы судебного юриста. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 240 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

57) Ярков В.В. Косвенные иски: проблемы теории и практики // Корпоративный юрист. - 2007. - № 11. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с
----	-----------	-----------	---	--

				20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение

				№ 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.;
----	-------------	-----------	---	---

				- 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юрический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024

				Г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 Г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 Г.
6.	Прспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Прспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 Г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за- действованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензи- рования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия

		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

5.4. Учебный зал судебных заседаний

В реализации дисциплины (модуль) задействован Учебный зал судебных заседаний (ауд.№269 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1, 2). В рамках практических занятий, проводимых в нем, обучающиеся получают необходимые профессиональные умения и навыки, а именно: развитие навыков подготовки и составления юридических документов; развитие способностей принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; развитие способности разрабатывать нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права; развитие способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; изучение особенностей отдельных стадий судопроизводства; изучение особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий судебных дел; организация и проведение деловых, ролевых, ситуационных и имитационных процессуальных игр; развитие навыков судебной риторики. Материально-техническое обеспечение Учебного зала судебных заседаний отражено в соответствующем паспорте.